



מדינת ישראל
משרד המשפטים
באר שבע

מס' תיק: 2/56/2025

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

לפני כבוד המפקח על רישום מקרקעין אלעד אזר

תובע

1 בן דוד ציונה מרים ,

באמצעות ב"כ: עו"ד צרפתי שמואל שמוליק
פריאר רחה 9, באר שבע
טל': 0508388833

נגד

נתבע

1 גז גאולה , יחזקאל 16, אופקים

פסק דין

1. לאחרונה הוגשה לפני התביעה דנן, אשר הסעד העיקרי המבוקש בה הוא מתן צו הריסה לתוספת בנייה, קרי, בניית קומה שנייה, שבצעה הנתבעת בבית שבבעלותה. כן התבקש סעד של פיצוי כספי בסך כולל של 300,000 ₪ בגין פגיעה בערכו של הבית שבבעלות התובעת, בגין פגיעה בנוף הנשקף מבית התובעת ועוד.
2. לאחר שעיינתי בכתב התביעה הגעתי לכלל מסקנה כי הן עפ"י עילות התביעה המפורטות בו והן עפ"י זהות הצדדים, אין התביעה מצויה תחת הסמכות העניינית שהוענקה למפקח על רישום מקרקעין.
3. סמכויותיו השיפוטיות של מפקח על רישום מקרקעין קבועות בסעיף 72 לחוק המקרקעין, תשכ"ט-1969, (להלן: **חוק המקרקעין**) המורה כדלהלן:

"(א) סכסוך בין בעלי דירות בבית משותף בדבר זכויותיהם או חובותיהם לפי התקנון או לפי סעיפים 58, 59 או 59א עד 59ג ו-59ה עד 59ח, לפי סעיף 1א לחוק המקרקעין (החלפת ספק גז המספק גז באמצעות מערכת גז מרכזית), התשנ"א-1991, לפי חוק המקרקעין (חיזוק בתים משותפים מפני רעידות אדמה), התשס"ח-2008 או לפי סעיפים 6נט עד 6סא, 21ב ו-27ג לחוק הבזק, תשמ"ב-1982 יכריע בו המפקח.

(ב) סכסוך בין בעלי דירות בבית משותף בדבר הסגת גבול מצד בעל דירה לגבי דירה אחרת או לגבי הרכוש המשותף, רשאי התובע להביאו, לפי בחירתו, לפני בית משפט מוסמך או לפני המפקח.

(ג) האמור בסעיפים קטנים (א) ו-(ב) יחול גם במקרה שמחזיק הדירה מטעם בעל הדירה או המתחזק הוא צד לסכסוך, ואם היתה דירה מוכרתת בחכירה לדורות או



מדינת ישראל
משרד המשפטים
באר שבע

מס' תיק: 2/56/2025

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

בחכירת משנה לדורות - גם אם צד לסכסוך הוא המחכיר לדורות או מחכיר המשנה לדורות.

(ד) האמור בסעיף זה אינו גורע מתקפו של הסכם למסור סכסוכים כאמור להכרעת בורר.

4. סעיף 73 לחוק המקרקעין מורה:

"ואלה זכאים להביא סכסוך להכרעתו של המפקח:

(1) כל בעל דירה או צד אחר לסכסוך כמוגדר בסעיף 72;

(2) נציגות הבית המשותף."

5. מהוראות אלו עולה, כי סמכותו של המפקח על רישום מקרקעין נקבעת לפי מהות הסכסוך וזהות הצדדים באופן מצטבר. על מנת לברר האם סמכות הדיון מסורה למפקח על רישום מקרקעין, יש לבחון את זהותם של הצדדים לסכסוך, ואת מהות הסכסוך או עילת התביעה. המפקח על רישום מקרקעין מוסמך לדון בסכסוך המובא להכרעתו על ידי אחד הגורמים המנויים בסעיף 73 לחוק המקרקעין, שעניינו אחת העילות המפורטות בסעיף 72 לחוק האמור.

6. אשר לזהות הצדדים: בכתב התביעה נטען כי כל אחד מהצדדים מתגורר בבית פרטי צמוד קרקע בעיר אופקים. התובע מתגורר ברח' ישעיהו 7 והנתבעת ברח' יחזקאל 16. כל אחד מהבתים רשום בפנקסים תחת חלקה או מגרש אחר. עולה כי אף אחד מהצדדים אינו בעל דירה בבית משותף, לא כל שכן כי מדובר בבעלי דירות המצויות באותו בית משותף. המפקח על רישום מקרקעין אינו מוסמך לדון בסכסוך שהתגלה בין בעלי דין שאינם בעלי דירות באותו בית משותף (לרבות "בית מורכב" כהגדרתו בסעיף 59 לחוק המקרקעין).

7. ודוק: "**בית משותף**" מוגדר בסעיף 52 לחוק המקרקעין כך: בית שיש בו שתי דירות או יותר והוא נרשם בפנקס הבתים המשותפים.

8. די בזהות הצדדים דן כדי להביא לסילוק התביעה על הסף.

9. עילות התביעה: למעלה מן הדרוש אבהיר כי עילת התביעה העיקרית, כפי שהוגדרה בסעיף 12 לכתב התביעה, היא בעבירות בנייה שמיוחסות לנתבעת, שנעשו בניגוד לחוק התכנון והבנייה, תשכ"ה-1965. עוד נטען כי הבנייה הבלתי-חוקית נעשתה תוך הפרת חובה חקוקה, ברשלנות, גורמת לפגיעה בפרטיות וכן לירידת ערך ביתו של התובע.

10. ברי כי המפקח על רישום מקרקעין אינו מוסמך לאכוף את דיני התכנון והבנייה וחוק זה אינו בגדר רשימת החוקים הנזכרים בסעיף 72 לחוק המקרקעין.

11. אשר לעוולות הנזיקיות המיוחסות לנתבעת והנוק שנגרם לתובע, לטענתו – פסיקת בתי המשפט, כפי שניתנה לאורך השנים, קבעה ברורות, כי אין המפקח על רישום מקרקעין מוסמך לדון בתביעה שעילתה בנזיקין, ראו: ד"נ 20/73 **שמע נ' סדובסקי** (פ"ד כח(1) 730, 1974); ע"א (ת"א) 2295/01 **מנחמי בוני מגדלי דוד רמת גן בע"מ נ' נציגות הבית המשותף ברחוב**



מדינת ישראל
משרד המשפטים
באר שבע

מס' תיק: 2/56/2025

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

ז'בוטינסקי, פסקה 4 (נבו, 3.6.02); רע"א (י-ם) 38744-06-16 הושיאר נ' רחמים פסקה 14 (נבו, 9.3.17).

כך סוכמו הדברים בעש"א (מחוזי ת"א) 34810-10-18 נתנאל רבין נ' נציגות הבית ברח' רמז 35 תל אביב (פורסם בנבו, 15.04.2019) "ריכוז האמור מעלה כי, בכל הנוגע לדיון בעוולות נזיקיות, סמכויותיו של המפקח על רישום המקרקעין חלות על עוולת הסגת גבול וכן- מקום בו חל התקנון המצוי או שקיימות הוראות דומות בתקנון החל על הבית- נתונה לו סמכות לדון בתביעה הנוגעת למימוש זכותו של זייר לדרוש ביצוע תיקונים ברכוש המשותף או בדירה אחרת, אשר ככל שלא יבוצעו יהא בהם בכדי לפגוע בדירתו. לבד האמור, אין המפקח על רישום המקרקעין מוסמך לדון בתביעות אשר עילותיהן נזיקיות, באשר במסגרת הפסיקה ניתן פירוש דווקני לסעיף 72 לחוק המקרקעין ונקבע כי אין להרחיב את פירוש, קרי אין להרחיב את תחום סמכותו של המפקח על רישום המקרקעין. כך, בהתאם לפסיקה, מכלל ההן הקבוע בסעיף זה המקנה למפקח על רישום המקרקעין הסמכות לדון בתביעות הסגת גבול, למדים אנו על הלאו ובהתאם לו הסמכות לדון בתביעות נזיקין אחרות נשמרה לבתי המשפט.

12. אשר על כן דין התביעה להיות מסולקת על הסף בהעדר סמכות עניינית של המפקח על רישום מקרקעין לדון בה.

13. בנסיבות העניין מצאתי לנכון לעשות שימוש בסמכות המוקנית לי לפי סעיף 79 לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], תשמ"ד-1984 ולהורות על העברת התביעה לטיפול בית משפט השלום בבאר שבע.

14. המזכירות תמציא את כתב התביעה והחלטה זו למזכירות האזרחית של בימ"ש השלום בבאר שבע.

ניתן ביום 24 מרץ 2025, כ"ד אדר תשפ"ה, בהעדר.

אלעד אזר
מפקח על רישום מקרקעין